

# 한국전력공사 상임감사위원

## 개선 · 시정 · 경고(주의) 요구

제 목 : [13] ICT분야 위탁용역 계약업무 잘못

소 관 부 서 : 영업배전시스템실, ICT운영처

조 치 부 서 : 인사처, ICT운영처

내 용

### 1. 업무 개요

ICT운영처와 영업배전시스템실은 본사와 사업소에서 운영 중인 ICT설비, 정보시스템에 대한 유지·운영 위탁계약을 한전KDN(주)와 체결 후 계약사후관리 위임<sup>1)</sup>을 통해 용역계약을 관리하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약 금액 조정)에 따르면 “설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다.”라고 규정되어 있다.

이에 같은 법률 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에는 “설계변경으로 공사량의 증감이 발생한 때에는 법 제19조에 따라 해당 계약금액을

---

1) 계약사후관리 위임: 계약담당부서가 계약요청부서에 대가의 지급, 변경계약 체결 등의 계약업무를 위임하는 것

조정한다.”라고 규정되어 있다.

그리고 「계약업무집행지침」 제31조(계약사후관리 위임 대상)에 따르면 “본사 계약분 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본사 계약요청부서 또는 사업소 계약담당부서에 계약사후관리를 위임할 수 있다.”라고 규정되어 있다.

**[표 1] 계약업무집행지침 제31조**

- |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 본사업무 사업소 위양 또는 효율적인 계약관리를 위해 계약사후관리 위임이 필요한 경우</li><li>2. 계약요청부서 또는 사업소 계약담당부서에서 계약사후관리 위임을 요청하는 경우</li></ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

또한 같은 지침 제57조(계약사후관리 위임범위)에는 “계약사후관리위임을 받은 본사 구매요청부서 또는 사업소의 업무처리 범위는 다음 각 호와 같다.”라고 규정되어 있다

**[표 2] 계약업무집행지침 제57조**

- |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 대가의 지급</li><li>2. 하자보수보증금 수납, 환수 및 하자관리</li><li>3. 변경계약 체결 및 변경계약에 따른 계약보증금의 징구</li><li>4. 계약의 해제 또는 해지<br/>(중략)</li><li>7. 그 밖에 계약이행과 관련하여 발생하는 업무</li></ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

더불어 「공사·용역계약업무 절차서」 7.절차 바.(계약변경)에 따르면 “계약 요청부서는 계약변경사유가 발생한 경우 변경금액, 변경공기, 변경사유 및 내역을 명시하여 계약담당부서에 변경계약을 요청한다.”와 “설계변경이 필요한 경우

계약요청부서는 계약상대자와 협의하여 협의율을 결정하고 설계세부사항이 포함된 설계변경조서를 첨부하여 계약담당부서에 계약변경을 요청한다.”라고 규정되어 있다.

따라서 ICT업무 위탁용역 계약담당자는 위탁용역을 운영·관리하면서 위탁 물량의 증감이 있을 때에는 계약업무 관련 법령과 기준에 따라 설계변경을 하고, 그에 따른 계약변경을 시행하는 등 계약관리업무를 철저히 하여 용역대가가 적정히 지급되도록 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 영업배전정보시스템(이하 ‘영배시스템’이라 한다) 업무위탁 용역 등 ICT업무 위탁용역의 계약관리 업무 전반에 대하여 점검한 결과, 계약대비 위탁 물량의 증감으로 계약금액 변경이 필요함에도, 설계변경이나 계약변경 없이 계약 상대방인 한전KDN(주)에게 용역비를 지급한 것으로 확인되었다.

그로 인해 [표 3]과 같이 “19-’20년 ICT업무 위탁용역’은 85억 원, “21-’22년 ICT업무 위탁용역’은 92억 원, “23-’24년 ICT업무 위탁용역’은 72억 원이 계약금액 대비 추가 지급되었다.

[표 3] ICT업무 위탁용역 계약 대비 지급금액 비교

(단위: 억 원)

| 계약기간     | 계약금액  | 지급금액  | 차액 | 담당자 |
|----------|-------|-------|----|-----|
| '19-'20년 | 3,613 | 3,698 | 85 | ☞☞☞ |
| '21-'22년 | 3,824 | 3,916 | 92 | ☞☞☞ |
| '23-'24년 | 5,816 | 5,888 | 72 | ☞☞☞ |

자료: ICT운영처 제출자료 재구성

이에 대하여 ICT운영처 ☞☞☞(3, 現 2, PPP)은 '19~'20년 ICT 업무위탁 용역 담당자로서 위탁물량이 증가하여 계약금액보다 85억 원을 기성금으로 추가 지급하고도 위탁물량이 수시 변경되어 확인이 어렵다는 사유로 '20. 12. 계약변경을 하지 않은 채 용역을 준공하였다.

그 다음 담당자인 ICT운영처 ☞☞☞(3)은 위와 같은 사유로 '21~'22년 ICT 업무 위탁용역의 위탁물량이 증가하여 계약금액 대비 92억 원을 기성금으로 추가 지급하였으며, '23. 1. 계약변경을 하지 않고 준공하였다.

마찬가지로 ICT운영처 ☞☞☞(3)은 '23~'24년 ICT분야 업무위탁용역의 기성금을 계약금액보다 72억 원을 더 지급하고도 '24. 12. 설계변경이나 계약변경을 하지 않은 채 용역을 준공하였다.

또한 영배시스템 위탁용역의 경우 계약금액을 초과하여 기성금을 지급하지는 않았으나, 위탁항목별 물량의 증감으로 계약변경이 필요함에도 영업배전시스템실 #○※(3, 現 CCC)은 “'19-'20년 영배정보3.0 업무위탁용역”과 “'21-'22년 영배정보 시스템 업무위탁 용역”에 대하여 '20. 12., '22. 12. 설계변경이나 계약변경 없이

용역을 준공하였다.

[표 4] 영배시스템 위탁용역 계약 대비 지급금액 비교

(단위: 억 원)

| 계약기간     | 계약금액 | 지급금액 | 차액 | 담당자 |
|----------|------|------|----|-----|
| '19-'20년 | 424  | 424  | 0  | #○※ |
| '21-'22년 | 543  | 439  | △4 | #○※ |

주: '23-'24년은 ICT분야 업무위탁 통합 시행

자료: 영업배전시스템실 제출자료 재구성

특히 ICT운영처에서 ICT업무 위탁용역과 영배시스템 위탁용역으로 '19년부터 '24년까지 한전KDN(주)에게 계약금액과 다르게 지급된 내역을 확인할 수 있는 설계 세부사항이 포함된 설계 변경조서가 있어야 하나, 현재까지 설계 변경조서를 작성한 사실이 전혀 없고, 이는 「계약업무집행지침」 제115조(계약변경 요청) 위반에 해당된다.

이에 따라 추가지급분에 대한 적정 지급 여부를 확인하기 위하여 '19년부터 '24년까지 ICT운영처 기성검사보고서와 한전KDN(주)로 지급된 회계전표를 비교·검토하였으나, 특이할 만한 사항은 발견하지 못하였다.

그러나 정확한 지급내역을 확인하기 위해서는 상세 내역이 담긴 설계변경조서가 필요하여 ICT운영처 인프라실 위탁운영총괄담당 ●\*◀((3)과 영업배전시스템실 위탁운영담당 ※※※(3)에게 '19년부터 '24년까지 한전KDN(주)에게 계약금액과 다르게 지급된 내역에 대한 설계변경조서를 작성하여 제출하도록 요청하였으나, 과거 지급 금액에 대한 정확한 변동내역을 파악하기 어렵다는 답변을 하였으며,

감사기간 동안 이에 대한 자료를 제출하지 못해 지급 내역에 대한 적정성을 검토할 수 없었다.

그리고 계약금액보다 추가 지급된 금액의 회수 가능 여부를 확인하였으나, ICT운영처가 문서로 위탁물량을 추가하여 한전KDN(주)에게 용역을 추가로 시행하도록 하였고, 한전KDN(주)가 실제로 수행한 추가 위탁물량의 기성검사를 완료하고 위탁비를 지급한 관계로, 계약변경 없이 실제 발생한 비용에 대하여 지급하도록 한 판례<sup>2)</sup>를 봤을 때, 회수는 불가한 것으로 판단되었다.

따라서 관련 기준을 위반하여 관행적으로 처리하고 있는 ICT업무 위탁용역의 계약관리업무에 대한 시정이 필요하며, 「계약업무집행지침」을 위반하여 한전KDN(주)에게 계약금액 대비 용역비용을 초과하여 지급하면서 계약변경을 시행하지 않은 것은 용역계약 담당자의 직무를 다하지 않은 것으로 판단되므로 해당 담당자들에게 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

## 관계부서 의견

ICT운영처 인프라운영실 담당자는 계약 관련 기준과 달리 설계변경이나 계약 변경 없이 위탁비를 지급하고 있음을 인정하였고, ICT업무 위탁용역의 특성상 위탁물량의 수시변경, 단순정비, OA소모품 등의 실적 변동이 많고, 전국

---

2) 서울고등법원 '11.5.18. 선고 2010나76841: 계약금액 변경없이 공사기간 연장에 따라 발생한 비용 청구 소송  
- 계약변경 없이 실제로 추가 발생한 간접비 983백만 원 지급 판결  
서울고등법원 '16.6.16. 선고 2015나2005994: 계약금액 변경없이 추가로 지출한 공사비에 대한 청구 소송  
- 계약변경 없이 실제로 추가 발생한 간접비 13,966백만 원 지급 판결  
서울중앙지법 '17.3.30. 선고 2014가합565601: 총액공사 추가공사비에 대한 청구 소송  
- 총액공사 추가공사분에 대한 공사비 830백만 원 지급 판결

사업소의 위탁물량 변동을 확인하는데 어려움이 많음을 주장하였으나, 향후 위탁  
용역 계약과 관련 사업소가 계약 사후위임을 통해 설계를 변경하도록 하고, 이를  
취합하는 방식 등으로 계약변경을 하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

### 인사처장은

- ① 계약관련 지침을 위반하여 계약 대비 용역비를 추가 지급한 '19~'20년 ICT  
업무 위탁용역 담당자 ☎☎☎(3, 現 2), '21~'22년 담당자 ㄴㄴㄴ(3), '23~'24년  
담당자 ○○○(3)에게 '경고'를, 이에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자  
◀◀◀(2), #㉮○(2)에게 '주의'를 촉구하여 주시고,(경고 3, 주의 2)
- ② 계약관련 지침을 위반하여 용역 준공 시 설계변경과 계약변경을 시행하지 않은  
'19~'20년 영배정보3.0 업무위탁 용역과 '21~'22년 위탁용역 담당자 #○※(3)에게  
'경고'를, 이에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ▷㉮◆(2), ☆☆☆(2)에게  
'주의'를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고 1, 주의 2)

### ICT운영처장은

- ① 위탁물량 증감과 수행실적의 정확한 파악을 통한 설계변경조서 작성 방안을  
마련하여 주시고,(개선)
- ② 계약변경 관련 조치사항을 「위탁용역 계약특수조건」에 반영하여 설계변경과  
계약변경을 시행하시기 바랍니다.(시정)

## 【관련자】

|                 |           |                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| ICT운영처          | 차 장       | ㄴㄴㄴ(경고)                         |
| ICT운영처          | 차 장       | ○○○(경고)                         |
| 영업배전시스템실(現 CCC) | 차 장       | #○※(경고)<br>[No. 2, 3, 9, 14 병합] |
| ICT운영처(現 PPP)   | 차 장(現 부장) | ㄹㄹㄹ(경고)                         |
| ICT운영처(現 EEE)   | 부 장       | ◀◀◀(주의)                         |
| ICT운영처          | 부 장       | #㉠○(주의)                         |
| 영업배전시스템실(現 KKK) | 부 장       | ▷㉡◆(주의) [No. 2 병합]              |
| 영업배전시스템실(現 LLL) | 부 장       | ☆☆☆(주의)<br>[No. 2, 3 병합]        |

## <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치              | 재정상조치 | 신분상조치              | 소관부서               | 조치부서          |
|------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------|
| 13   | 개 선 [1]<br>시 정 [1] |       | 경 고 [4]<br>주 의 [4] | ICT운영처<br>영업배전시스템실 | 인사처<br>ICT운영처 |